

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1817/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายชืทอง แซ่ผู้	โจทก์
	นายอรรถหรือเปี้ยกหรือเจียบ วอทอง	จำเลย
	นายวิฑูรย์ ณรงค์หนู ทนายโจทก์ร่วม	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า โจทก์ร่วมได้ฎีกาโดยนำเอาข้อเท็จจริงซึ่งยุติแล้วเข้าสู่หลักกฎหมายและเป็นการชี้ให้ศาลเห็นว่า จำเลยสมควรจะต้องรับผิดชอบตามฟ้อง ตามพยานหลักฐานที่น่าสืบจนยุติแล้วหรือไม่เพียงใด ฎีกาของโจทก์ร่วมมีแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,92,288,371 ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา นายชัชทอง แซ่ผู้บิดานายวิวัฒน์ ภู่วัฒนกุล ผู้ตายขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 106)

ทนายโจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์
ร่วมโดยวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย โจทก์ร่วมฎีกา
ว่าพยานโจทก์และโจทก์ร่วมกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยเชื่อได้ว่า จำเลยเป็น
คนร้ายฆ่าผู้ตายเป็นฎีกาโต้แย้งในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์
ร่วมโดยวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย โจทก์ร่วมฎีกา
ว่าพยานโจทก์และโจทก์ร่วมกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยเชื่อได้ว่า จำเลยเป็น
คนร้ายฆ่าผู้ตายเป็นฎีกาโต้แย้งในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ